

METODOLOGÍA GENERAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE CLIENTES (EBR)

ENTIDAD RESPONSABLE: Neobank Digital, S.A.

MÓDULO 3: Manuales de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (AML/CFT)

ENTREGABLE 3.3: Metodología y Matriz de Riesgos para la Clasificación de Clientes y Tipologías de Lavado de Dinero (Documento 3 de 3)

VERSIÓN DE CONTROL: 1.0.0-REGULATORY

RESTRICCIÓN: Documento Corporativo de Cumplimiento Mandatorio / Auditoría SIB

CAPÍTULO I: DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR) DE NEOBANK DIGITAL

1.1. Fundamentos Metodológicos de la Calificación Probabilística

Neobank Digital, S.A. adopta el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) de conformidad con las directrices internacionales fijadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 1, y la normativa nacional dictada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. El marco metodológico de la Entidad postula que la asignación de recursos y la intensidad de los controles operativos de mitigación deben ser directamente proporcionales al nivel de riesgo intrínseco identificado en los clientes, productos, canales de distribución y zonas geográficas donde se opera.

Bajo esta premisa, la calificación de riesgo se calcula de forma dinámica y algorítmica mediante un modelo matricial multidimensional implementado en el Core Bancario. El riesgo total es el resultado de la conjunción matemática entre la **Probabilidad de Ocurrencia (\$P\$)** de un evento de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y el **Impacto Financiero y Regulatorio (\$I\$)** que dicho evento representaría para la estabilidad de la institución. El cálculo algorítmico básico se expresa mediante la fórmula estandarizada del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea: $SR = P \times I\$$. Las variables de entrada para determinar la probabilidad son recopiladas en tiempo real durante el onboarding digital, mientras que los valores de impacto son parametrizados estáticamente por la Unidad de Cumplimiento.

1.2. Factores de Riesgo Estructurales del Ecosistema Digital

Para la estructuración de las variables probabilísticas del modelo EBR, Neobank Digital desglosa el perfil operativo del negocio en cuatro factores fundamentales de riesgo. Cada uno de estos factores aporta un peso específico porcentual ponderado al score de riesgo global del cliente:

- **Factor de Riesgo Cliente (Peso Ponderado: 35%):** Evalúa los atributos inherentes a la condición legal de la persona individual o jurídica. Incluye variables cuantitativas como edad, nacionalidad, estado civil, ocupación, origen de ingresos y la condición regulatoria de Persona Expuesta Políticamente (PEP).
- **Factor de Riesgo Geográfico (Peso Ponderado: 25%):** Analiza las zonas de residencia del cliente, la ubicación física donde se abrió digitalmente la cuenta, y el origen/destino recurrente de sus transferencias de fondos. Se asigna una puntuación crítica a las regiones fronterizas con altos índices de criminalidad transfronteriza o a países catalogados como no cooperantes por el GAFI.
- **Factor de Riesgo Canal de Distribución (Peso Ponderado: 20%):** Atendiendo a la naturaleza de un neobanco, este factor evalúa la criticidad de operar de forma 100% asíncrona y deslocalizada (Non-Face-to-Face Business). El uso de API expuestas, navegadores web comerciales o aplicaciones móviles introduce variables de riesgo asociadas a la suplantación identitaria automatizada.
- **Factor de Riesgo Producto / Transacción (Peso Ponderado: 20%):** Mide la vulnerabilidad técnica de las herramientas financieras ofrecidas. Las cuentas de Nivel 3 (plena capacidad patrimonial), las pasarelas de pago perimetrales y las tarjetas de débito prepagadas internacionales representan vectores con distintas capacidades para el ocultamiento de flujos financieros ilícitos.

CAPÍTULO II: DE LA MATRIZ MULTIDIMENSIONAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE CLIENTES

2.1. Ponderación de Variables Algorítmicas y Puntuación Consolidada

El sistema automático de Compliance asigna a cada variable recogida en el formulario IVE digitalizado un valor numérico entero comprendido en una escala del uno (1) al cuatro (4), donde uno representa un riesgo bajo y cuatro representa un riesgo crítico o prohibido. Al finalizar el proceso de extracción de datos por OCR y validación ante el RENAP y la SAT, el motor de riesgos ejecuta una suma ponderada lineal de los puntajes de las variables para obtener el Score Global de Riesgo del Cliente (\$\$G\$).

El algoritmo de consolidación opera bajo la siguiente formulación lógica interna:

\$\$G = \sum_{i=1}^n (V_i \times W_i)\$\$

Donde \$V_i\$ representa el valor numérico de la variable analizada e \$W_i\$ representa el peso porcentual asignado a ese factor específico de riesgo. La puntuación final resultante se normaliza en una escala de 100 puntos y sitúa al cliente dentro de uno de los tres rangos operativos de riesgo de la institución, determinando la ruta de atención a seguir en el Core.

2.2. Niveles de Riesgo y Acciones de Mitigación Mandatorias

Los umbrales de clasificación y los protocolos de control operativo asociados a cada segmento de la cartera de clientes de Neobank Digital se delimitan de acuerdo con la siguiente matriz regulada de actuación:

Rango de Puntuación (\$\$G\$)	Clasificación de Riesgo	Régimen de Debita Diligencia applicable	Frecuencia de Actualización de Expediente	Protocolo Operativo de Mitigación Inmediata
1.00 a 40.00 puntos	Riesgo Bajo	Debita Diligencia Simplificada / Automática	Cada treinta y seis (36) meses contados desde la apertura.	Monitoreo algorítmico pasivo mediante reglas deterministas en el Core Central. No requiere intervención humana.
40.01 a 75.00 puntos	Riesgo Medio	Debita Diligencia Estándar / Ordinaria	Cada veinticuatro (24) meses obligatorios.	Cruce automático y mensual de datos ante la SAT (RTU) y el Registro Mercantil. Verificación de dirección por geolocalización pasiva.
75.01 a 100.00 puntos	Riesgo Alto	Debita Diligencia Ampliada (DDA) Forense	Cada doce (12) meses con auditoría presencial o virtual.	Bloqueo preventivo de transferencias internacionales. Entrevista virtual obligatoria grabada por WebRTC. Revisión por Oficial Senior.

CAPÍTULO III: DEL CATÁLOGO TÉCNICO DE TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO

3.1. Tipología ALT-AML-01: Estructuración de Fondos Automatizada (Pitufeo Digital)

La tipología de Estructuración de Fondos Automatizada, comúnmente denominada "Pitufeo Digital", consiste en la fragmentación intencionada de un capital de origen ilícito de gran volumen en múltiples transacciones financieras de cuantía menor. El objetivo operativo del criminal es evitar que los montos individuales alcancen o superen los umbrales de reporte automático estipulados por la legislación de la IVE (tales como las transacciones en efectivo que superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en Quetzales).

En el entorno de Neobank Digital, esta tipología se ejecuta mediante la recepción coordinada de transferencias ACH entrantes de baja denominación (rango entre doscientos y dos mil Quetzales) procedentes de cuentas abiertas en diferentes bancos del sistema por personas que actúan como testaferros ("pitufos"). Los fondos convergen de forma síncrona en una cuenta central de Nivel 2 o Nivel 3 controlada por la organización delictiva en el neobanco. Una vez acumulado el capital total, los fondos son dispersados de inmediato hacia cuentas corporativas en el extranjero o utilizados para la liquidación masiva de consumos mediante pasarelas de comercio electrónico con tarjetas de débito virtuales.

3.2. Tipología ALT-AML-02: Suplantación de Identidad por Mulas Bancarias (Money Muling)

La tipología de Mulas Bancarias opera como un vector crítico en la fase de colocación e integración de fondos dentro del ecosistema digital. Individuos captados por organizaciones criminales (a menudo jóvenes o personas en condiciones

socioeconómicas vulnerables) acceden a ceder el control de sus credenciales de identidad y accesos a la plataforma de Neobank Digital a cambio de una comisión económica. El proceso se inicia con un onboarding digital legítimo, donde el titular real del documento aporta su biometría facial ante el RENAP.

Una vez que el pipeline de admisión aprueba la cuenta y le asigna la condición operativa de éxito, la mula bancaria entrega el control operativo de la aplicación móvil (incluyendo contraseñas, tokens JWT y llaves de cifrado locales) al lavador de dinero, quien suele registrar la cuenta en un terminal físico distinto con una dirección IP enmascarada mediante redes privadas virtuales (VPN). La cuenta es utilizada para recibir de forma inmediata flujos de dinero provenientes de delitos graves, tales como extorsiones telefónicas, fraudes informáticos o phishing de entidades tradicionales. El capital ilícito es "limpiado" mediante retiros rápidos de efectivo en cajeros automáticos (ATM) utilizando códigos QR o transferido de forma fraccionada hacia billeteras de activos virtuales o criptoactivos no regulados.

CAPÍTULO IV: DE LAS REGLAS DE MONITOREO ANALÍTICO Y ALARMAS DEL CORE

4.1. Lógica Algorítmica y Parametrización de la Alerta ALT-AML-01-RULE

Para contrarrestar de forma automatizada la tipología de estructuración de fondos, la Unidad de Cumplimiento implementa en la capa analítica del neobanco la regla lógica inmutable codificada como **ALT-AML-01-RULE**. Esta regla opera mediante el análisis de ventanas de tiempo deslizantes (Rolling Time Windows) aplicadas sobre las bases de datos transaccionales en caliente. El sistema evalúa continuamente los créditos ACH entrantes dirigidos a una misma cuenta digital de usuario.

Los parámetros técnicos de activación de la alarma de estructuración se fijan bajo los siguientes criterios algorítmicos restrictivos:

- **Frecuencia y Concurrencia de Eventos:** Recepción de más de **diez (10) créditos ACH** individuales procedentes de ordenantes distintos en una ventana de tiempo inferior o igual a **cuarenta y ocho (48) horas** corridas.
- **Consistencia del Monto Acumulado:** Que la suma agregada de los créditos recibidos en la ventana temporal alcance o supere el **ochenta y cinco por ciento (85%)** del límite mensual estipulado para la categoría de cuenta del cliente (ej. doce mil quinientos Quetzales en cuentas Nivel 2).
- **Velocidad de Dispersión (Drenaje de Fondos):** Que el **noventa por ciento (90%)** del capital acumulado sea retirado o transferido hacia cuentas de terceros o comercios internacionales dentro de las **seis (6) horas posteriores** a la recepción del último crédito, dejando el saldo de la cuenta próximo a cero.

4.2. Lógica Algorítmica y Parametrización de la Alerta ALT-AML-02-RULE

La detección de mulas bancarias y suplantación de cuentas digitales se gestiona operativamente mediante la regla analítica **ALT-AML-02-RULE**. Esta regla prescinde de la evaluación exclusiva de los montos monetarios y enfoca su capacidad de cómputo en el análisis forense de los metadatos de conectividad telemática, la huella digital del dispositivo terminal (Device Fingerprinting) y el comportamiento de la interfaz de usuario en la aplicación móvil.

Los disparadores operativos de la alerta ALT-AML-02-RULE se configuran de acuerdo con las siguientes directrices de riesgo informático:

1. **Cambio Crítico de Huella de Dispositivo (Hardware UUID Match):** Detección de que una cuenta bancaria digital altera el identificador único de hardware del teléfono inteligente (IMEI/UUID) más de **dos (2) veces dentro de un período de siete (7) días calendario**, especialmente si el nuevo hardware está asociado históricamente a cuentas bloqueadas por fraude.
2. **Dispersión Geográfica Inviabile (Velocity Check):** Registro de sesiones de usuario activas y concurrentes en la aplicación financiera desde coordenadas geográficas (direcciones IP públicas o nodos de red) cuya distancia lineal mutua sea físicamente imposible de recorrer en el intervalo de tiempo transcurrido entre los accesos detectados.
3. **Patrón de Conectividad mediante Nodos Anónimos:** Intento de acceso a las API transaccionales del Core utilizando direcciones de salida pertenecientes a la red Tor, servidores proxy comerciales no residenciales o segmentos IP clasificados como de alto riesgo de suplantación de identidad por los sistemas de ciberseguridad.

CAPÍTULO V: DEL PROCEDIMIENTO DE REPORTE ANTE LAS AUTORIDADES SUPERVISORAS

5.1. Criterios de Evaluación y Estructuración del Dictamen Interno

El procedimiento para la conversión de una alerta analítica en un caso formal de investigación culmina con la emisión de un Dictamen Técnico de Idoneidad firmado por el Oficial de Cumplimiento Técnico. Cuando los analistas de la Unidad AML confirman que los justificantes aportados por el cliente son falsos, insuficientes o que el usuario ha incurrido en omisión absoluta de respuesta transcurridas las cuarenta y ocho (48) horas de plazo reglamentario, el expediente es trasladado de forma síncrona a la cola de estructuración de reportes regulados.

El Dictamen Interno debe ser redactado con rigor forense e incluir de forma obligatoria la siguiente estructura documental inmutable: una descripción cronológica detallada de la conducta transaccional inusual detectada por las reglas ALT-AML-01-RULE o ALT-AML-02-RULE; la exposición detallada del perfil socioeconómico base del cliente frente a su realidad operativa financiera; el historial completo de las direcciones IP, coordenadas GPS y terminales móviles utilizados en los eventos delictivos; y el análisis comparativo que fundamenta los indicios lógicos y la presunción jurídica de lavado de dinero.

5.2. Mecanismo de Transmisión Segura del Reporte de Transacción Sospechosa (RTS)

Una vez ratificado el Dictamen Técnico por el Oficial de Cumplimiento, la Entidad está obligada por ley a transmitir el Reporte de Transacción Sospechosa (RTS) ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE) dentro de un plazo perentorio que no exceda las **veinticinco (25) horas hábiles** posteriores a la conclusión de la investigación interna. La omisión o retraso en este reporte hace incurrir a Neobank Digital, S.A. y a sus directivos en responsabilidad penal solidaria por negligencia u ocultamiento conforme a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos de la República de Guatemala.

La transmisión operativa del RTS se realiza de forma estrictamente electrónica y cifrada a través de los canales seguros de comunicación establecidos en la plataforma en línea de la IVE (Sistema e-IVE). El procedimiento exige que el archivo XML del reporte sea compilado directamente por el Core Bancario, empaquetando los datos del titular de la cuenta, los beneficiarios finales identificados, los estados de cuenta históricos en formato estructurado y el texto íntegro del dictamen forense. Todo el paquete de datos se firma criptográficamente empleando la llave privada institucional del Oficial de Cumplimiento. El procedimiento prohíbe de forma absoluta notificar al cliente sobre la existencia de la investigación o el envío del reporte (Regla de Prohibición de Alerta o *No Tipping-Off*), asegurando el secreto total de las actuaciones en resguardo de la posterior investigación del Ministerio Público.